

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2373/2533

นายยงยุทธ พรสวัสดิ์

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธารไพศาลสมุทร กับ

พวก

จำเลย

นายธำรง ริมศิริ ทนายจำเลยทั้งสาม ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยได้นำโฉนดที่ดินเลขที่ 10407,10432,10433,10506 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี มาวางไว้เป็นหลักประกันต่อศาลในระหว่างฎีกา บัดนี้จำเลยมีความประสงค์ที่จะนำสมุดเงินฝากของธนาคารศรีนคร จำกัด สาขา จันทบุรี จำนวนเงิน 250,000 บาท มาวางค้ำประกันแทนโฉนดที่ดินดังกล่าว ขอศาลได้โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินจำนวน 620,000 บาทแก่ โจทก์พร้อมกับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงินจำนวนดังกล่าวนับแต่วันฟ้อง (วันที่ 24 มีนาคม 2529) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสามฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับ(อันดับ 111,112)

ศาลฎีกามีคำสั่งอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา โดยจำเลยทั้งสามได้นำโฉนดที่ดินเลขที่ 10407,10432,10433,10506ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี มาวางไว้เป็นหลักประกันรวมกับหลักประกันอื่น ๆ (อันดับ 127,132)

ต่อมาทนายจำเลยทั้งสามยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 133)

คำสั่ง

ศาลชั้นต้นเป็นผู้พิจารณาหลักประกันในการทุเลาการบังคับชั้นฎีกา ดังนั้นการจะควรให้เปลี่ยนหลักประกันหรือไม่ จึงเป็นเรื่องที่ศาลชั้นต้นจะสั่ง ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาและดำเนินการต่อไป

ศาลชั้นต้นเป็นผู้พิจารณาหลักประกันในการทุเลาการบังคับชั้นฎีกา ดังนั้นการจะควรให้เปลี่ยนหลักประกันหรือไม่ จึงเป็นเรื่องที่ศาลชั้นต้นจะสั่ง ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาและดำเนินการต่อไป

(เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-ชุม สุกแสงเปล่ง-ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น